

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 405/2536 พนักงานอัยการ จังหวัด สุรินทร์
นาย สุข บุญ คำ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 288

จำเลยยกอาวุธปืนแก๊ปยาวซึ่งตามปกติธรรมดาเป็นอาวุธร้ายแรงจ้องเล็งไปยังผู้เสียหายพร้อมกับพูดว่าจะยิงผู้เสียหายและตีบบ. ผู้ขอร้องจำเลยว่าย่ายังไม่ยอมลงเพื่อให้พ้นจากการขัดขวางจำเลยไม่ให้ยิงผู้เสียหาย การกระทำดังกล่าวแสดงว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายและพร้อมที่จะยิงผู้เสียหายแล้ว แต่ผู้เสียหายหลบไปอยู่ข้างหลังว. โดยกอดเอวไว้ ทำให้จำเลยไม่สามารถเลือกยิงผู้เสียหายได้ในทันที ดังนี้ แม้ไม่ได้ความชัดว่านิ้วมือของจำเลยสอดเข้าไปในโกร่งไกปืนแล้วหรือยัง แต่จำเลยพร้อมที่จะยิงผู้เสียหายเป็นการเริ่มต้นกระทำความผิดแล้ว ครบองค์ประกอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80 จึงเป็นความผิดฐานพยายามฆ่า

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 91, 288, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ข้อ 3, 6, 7 และริบอาวุธปืนของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพข้อหาฆ่าผู้อื่นในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพาผู้อื่นไปในหมู่บ้านโดยไม่มีใบอนุญาต แต่ให้การปฏิเสธในข้อหาพยายามฆ่า

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคแรก, 72 วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคสองการกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานพยายามฆ่าผู้อื่นจำคุก 12 ปี ฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 1 ปี ฐานพาผู้อื่นไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทหนัก ตามประมวล-กฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 4 เดือน ความผิดฐานมีและพาอาวุธปืนจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จำคุก 6 เดือนและจำคุก 2 เดือน ตามลำดับ รวมลงโทษจำคุกจำเลย 12 ปี 8 เดือนและริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยยกอาวุธปืนแก้ปยาวซึ่งตามปกติธรรมดาเป็นอาวุธร้ายแรงจ้องเล็งไปยังผู้เสียหายพร้อมกับพูดว่า... กูจะยิงไอ้พัด (ผู้เสียหาย) และ

ถึบนางยาผู้ขอร้องจำเลยว่าย่ายังไม่ยอมลงเพื่อให้พ้นจากการขัดขวางจำเลยไม่ให้ยิงผู้เสียหาย การกระทำดังกล่าวแสดงว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายและพร้อมที่จะยิงผู้เสียหายแล้ว แต่ผู้เสียหายหลบไปอยู่ข้างหลังนายวัฒน์โดยกอดเอาไว้ ทำให้จำเลยไม่สามารถเล็งยิงผู้เสียหายได้ในทันที ดังนี้ แม้จำเลยยังไม่ได้ยิงผู้เสียหายก็ตาม แต่การกระทำของจำเลยครบองค์ประกอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80 จึงเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าแล้ว ที่จำเลยแก้ไกว่าประจักษ์พยานโจทก์คือผู้เสียหายและนายวัฒน์ไม่ได้เบิกความยืนยันว่าเห็นนิ้วมือของจำเลยสอดเข้าไปในโกร่งไถปิ่น จะฟังว่าเป็นการลงมือพยายามฆ่าหาได้ไม่นั้น แม้ไม่ได้ความชัดว่านิ้วมือของจำเลยสอดเข้าไปในโกร่งไถปิ่นแล้วหรือยัง แต่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยยกอาวุธปืนแก้ปยาวจ้องเล็งไปที่ผู้เสียหาย และพูดว่า ...กูจะยิงไอ้พัด (ผู้เสียหาย) การกระทำของจำเลยดังกล่าวแสดงว่าจำเลยพร้อมจะยิงผู้เสียหายเป็นการเริ่มต้นกระทำความผิดแล้ว

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานพยายามฆ่าตามประมวล-กฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80 ให้จำคุก 10 ปี รวมกับโทษฐานมีอาวุธปืนและฐานพาอาวุธปืนซึ่งถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 แล้วเป็นจำคุก 10 ปี 8 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ